

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4597/2550

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
นายประจิตร โพธิ์หิรัญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2

ป.อ. มาตรา 78 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้ทั้งเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ มาตรา 100/2 ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาแต่อย่างใดว่าจำเลยที่ 2 ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวน อันจะเป็นเหตุให้ศาลลดโทษจำเลยที่ 2 น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นได้ เพราะจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพแต่เพียงว่ามีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยซื้อจากชาวม้งในเขตจังหวัดตากแล้วจะนำลักลอบเข้าไปยังกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วว่าชาวเขาที่อยู่ในเขตหลายจังหวัดบริเวณภาคเหนือของประเทศรวมทั้งจังหวัดตากเป็นแหล่งค้าส่งยาเสพติดให้โทษรายใหญ่และจำนวนมาก คำรับสารภาพของจำเลยที่ 2 จึงมิใช่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ข้ออ้างของจำเลยที่ 2 จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติมาตรา 100/2 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ริมเมท แอมเฟตามีนของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 25 ปี ริมเมทแอมเฟตามีนของกลาง ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสอง (เดิม) (ที่ถูกลบ มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม) ด้วย), 66 วรรคสอง (เดิม) จำคุกตลอดชีวิต จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 37 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้งกันในชั้นนี้ ฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสองพร้อมกับยึดได้เมทแอมเฟตามีน 19,000 เม็ด คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 606.653 กรัม แบ่งบรรจุในถุงพลาสติกสีฟ้า 100 ถุง มัดห่อกระดาษสีน้ำตาลมีพลาสติกหุ้มทับรวม 10 มัด เป็นของกลาง โดยของกลางดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ในช่องกระเป๋าด้านหลังของถุงกอล์ฟข้างละ 5 มัด วางอยู่ภายในที่เก็บของท้ายรถยนต์เก๋ง หมายเลขทะเบียน วค 7163 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองและขับมา และจำเลยที่ 2 นั่งคู่กับคนขับ และข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ 2 กระทำ ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย คดีมีปัญหา จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 มีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีร้อยตำรวจโท บุญฤทธิ์ สิงห์เถื่อน และสิบตำรวจโทวิชาญ มหาพันธ์ ผู้ร่วมตรวจค้นและจับกุมเบิกความทำนองเดียวกันว่า ขณะที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวไปถึงด่านตรวจ และถูกพยานทั้งสองกับพวกเรียกให้หยุดขอทำการตรวจค้นนั้น จำเลยที่ 1 ตัวสัน แสดงอาการเป็นพิรุธ เมื่อตรวจพบเมทแอมเฟตามีนของกลางซุกซ่อนอยู่ที่ถุงกอล์ฟ ซึ่งวางอยู่ภายในที่เก็บของท้ายรถแล้ว จำเลยทั้งสองได้ให้การยอมรับว่าร่วมกันไปซื้อเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวมาจากชาวเขาเผ่าม้งในเขตจังหวัดตากในราคา 190,000 บาท และกำลังจะนำไปจำหน่ายที่กรุงเทพมหานคร พยานทั้งสองกับ พวกจึงทำบันทึกการจับกุมขึ้นทันทีที่ด่านตรวจนั้นเอง ต่อจากนั้นได้นำตัวจำเลยทั้งสองพร้อมเมทแอมเฟตามีนของกลางและของกลางอื่น ๆ ทั้งหมดตามบัญชีของกลาง คดีอาญา ส่งมอบแก่ร้อยตำรวจเอกปฏิกรณ์ หาญหัตถกิจ พนักงานสอบสวนสถานี ตำรวจภูธรกิ่งอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร และโจทก์มีร้อยตำรวจเอก ปฏิกรณ์เบิกความว่า ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าเมทแอมเฟตามีนของกลางเป็นของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องด้วย และแจ้ง

ว่าจำเลยที่ 1 ทำงานเป็นพนักงานขับรถของบริษัทโทรไฟเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถประจำตัวให้นายคาซึอิโร โตเกะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทดังกล่าว ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของกลางคันเกิดเหตุให้นายคาซึอิโรอยู่ ร้อยตำรวจเอกปฏิกรณ์จึงได้สอบถามนายคาซึอิโรไว้ในฐานะพยาน ได้ความว่าปกติจำเลยที่ 1 ได้รับมอบหมายจากนายคาซึอิโรให้เป็นผู้ขับรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์คันเกิดเหตุ หลังจากเลิกงานในแต่ละวันให้จำเลยที่ 1 นำรถยนต์กลับไปเก็บไว้ที่บ้านจำเลยที่ 1 แล้วนำไปรับนายคาซึอิโรในตอนเช้า ก่อนวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 15 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ได้โทรศัพท์ไปขออนุญาตลาป่วยต่อนายคาซึอิโรอ้างว่าจะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วได้นำรถยนต์คันเกิดเหตุออกไปโดยนายคาซึอิโรก็ไม่ได้ใช้รถยนต์คันดังกล่าวอีกดังปรากฏในรายละเอียดตามบันทึกคำให้การของนายคาซึอิโร นอกจากนั้น ร้อยตำรวจเอกปฏิกรณ์ยังได้ทำการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของจำเลยทั้งสองปรากฏว่ามีการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันบ่อยมาในช่วง 3 เดือนก่อนถูกจับกุมตามหนังสือแจ้งรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ ดังนั้น ที่จำเลยที่ 1 นำสืบและอ้างในฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ได้รับโทรศัพท์จากจำเลยที่ 2 ที่อยู่จังหวัดตาก ให้ไปช่วยขนย้ายสิ่งของให้เนื่องจากจำเลยที่ 2 จะย้ายไปอยู่กับบุตรสาวที่แต่งงานกับหลานของจำเลยที่ 1 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2543 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา จำเลยที่ 1 จึงขับรถยนต์คันเกิดเหตุออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดตากไปถึงเวลาประมาณ 1 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น แต่จำเลยที่ 1 ไม่รู้จักบ้านของจำเลยที่ 2 จึงไปจอดรถรอในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วโทรศัพท์แจ้งจำเลยที่ 2 จนกระทั่งเวลา 3 ถึง 4 นาฬิกา จำเลยที่ 2 ได้ไปเคาะกระจกรถคันเกิดเหตุ ขณะที่จำเลยที่ 1 กำลังนอนคอยอยู่ในรถบอกว่าจะย้ายของไปไว้ที่รถของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 เปิดฝากระป๋องท้ายรถ จำเลยที่ 1 จึงเปิดฝากระป๋องท้ายรถให้จำเลยที่ 2 นำสิ่งของใส่โดยไม่ได้ลงไปดู แล้วจำเลยที่ 2 ได้เข้าไปนั่งในรถ ต่อจากนั้นจำเลยที่ 1 จึงขับรถยนต์คันเกิดเหตุออกไปเพื่อเดินทางกลับตามเส้นทางสายเก่าตามที่จำเลยที่ 2 บอก เป็นทำนองว่า

จำเลยที่ 1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการที่จำเลยที่ 2 นำเมทแอมเฟตามีนของกลางเข้าไปใส่ไว้ในช่องกระเป๋าด้านข้างของถุงกอล์ฟซึ่งวางอยู่ในที่เก็บของท้ายรถ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กลับปรากฏตามคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ว่า ก่อนถูกจับกุม จำเลยที่ 2 พักอาศัยอยู่กับบุตรชายและบุตรสาวที่จังหวัดสมุทรปราการและประกอบอาชีพมีรถบรรทุกสิบล้อคอยรับจ้างขนของ ก่อนเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 เดินทางไปยังจังหวัดตากเพื่อจะนำเงินไปชำระหนี้สหกรณ์และได้ไปพักที่บ้านเพื่อน ระหว่างนั้นได้รับการติดต่อให้รับจ้างขนเมทแอมเฟตามีนเข้าไปยังกรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2 จึงโทรศัพท์ติดต่อให้จำเลยที่ 1 ไปรับ นอกจากเมทแอมเฟตามีนของกลางแล้วจำเลยที่ 2 ยังมีลังผ้า กระเป๋าผ้า และพัดลมใส่ไว้ในรถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุที่จำเลยที่ 1 ขับไปรับด้วย จำเลยที่ 2 ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ปี 2542 ในช่วงนั้น จำเลยที่ 1 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จากข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยที่ 2 ประกอบอาชีพและพักอาศัยประจำอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าขับรถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุไปช่วยจำเลยที่ 2 ขนย้ายสิ่งของก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งของมากมายหรือมีเหตุจำเป็นอันใดถึงขนาดต้องให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์เก๋งจากกรุงเทพมหานครไปรับถึงจังหวัดตากในยามวิกาลเช่นนั้น ลำพังสิ่งของที่จำเลยที่ 2 นำใส่ไว้ในรถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุก็เป็นสิ่งของที่จำเลยที่ 2 สามารถขนย้ายได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดายอยู่แล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่าสิ่งของตามที่จำเลยที่ 2 อ้างมีอยู่จริงขณะถูกตรวจค้นจับกุม จะว่าจำเลยที่ 2 หลอกให้จำเลยที่ 1 ขับรถไปรับเพื่อจำเลยที่ 2 จะได้นำเมทแอมเฟตามีนซุกซ่อนเข้าไปยังกรุงเทพมหานครก็เป็นการผิดปกติวิสัยและไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องกันเนื่องจากบุตรสาวของจำเลยที่ 2 อยู่กินเป็นสามีภริยากับหลานของจำเลยที่ 1 ทั้งจำเลยที่ 1 ก็มีได้มีรถยนต์ใช้เองเป็นการส่วนตัวซึ่งจำเลยที่ 2 ก็ย่อมจะทราบดีเช่นกัน ส่วนที่จำเลยที่ 1 อ้างว่านอนอยู่ในรถขณะที่จำเลยที่ 2 ไปเคาะกระจกรถเรียกและให้เปิดฝากระโปรงท้ายรถเพื่อนำสิ่งของไปใส่

ก็เป็นการกล่าวอ้างอย่างลอย ๆ และไม่สมเหตุผลเพราะเป็นการผิดปกตวิสัยที่จำเลย
ที่ 1 ขับรถไปรับจำเลยที่ 2 ถึงจังหวัดตาก แต่กลับไม่สนใจตรวจดูว่าจำเลยที่ 2 นำ
สิ่งของใดติดตัวมาด้วยถึงขนาดจำเป็นที่จำเลยที่ 1 จะต้องนำรถยนต์เก๋งของนายจ้าง
ขับไปรับจำเลยที่ 2 ถึงจังหวัดตากซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นนั้น
นอกจากนี้ โจทก์ยังมีรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ของจำเลยทั้งสองที่ติดต่อกันบ่อย
มากในช่วง 3 เดือนก่อนถูกจับกุมตามหนังสือแจ้งรายละเอียดการใช้โทรศัพท์มาส่ง
อ้างยืนยัน ซึ่งตามเอกสารดังกล่าว ปรากฏว่าระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2545 ถึง 9
กรกฎาคม 2545 มีรายการใช้โทรศัพท์หมายเลข 01-4098419 ของจำเลยที่ 1
ติดต่อกับโทรศัพท์หมายเลข 09-6144370 ของจำเลยที่ 2 ประมาณ 300 ครั้ง และมี
รายการใช้โทรศัพท์หมายเลข 09-6144370 ของจำเลยที่ 2 ติดต่อกับโทรศัพท์
หมายเลข 01-4098419 ของจำเลยที่ 1 ประมาณ 70 ครั้ง อันเป็นข้อเท็จจริงที่แสดง
ให้เห็นการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ซึ่งให้การรับ
สารภาพ และแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองรู้ความเป็นไปในการประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิตทั่วไปของแต่ละคนเป็นอย่างดี มิใช่ไม่คอยได้ติดต่อกันและไม่มี ความ
สนิทสนมกันดังที่จำเลยที่ 1 นำสืบ พยานจำเลยที่ 1 จึงไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้าง
พยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์แห่งคดีแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าจำเลยที่ 1 มีส่วนรู้เห็นเป็นใจและร่วมมือกับจำเลยที่ 2 ในการลักลอบขน
เมทแอมเฟตามีนของกลางครั้งนี้โดยมิพักต้องคำนึงถึงว่าจำเลยที่ 1 จะได้ให้การรับ
สารภาพในชั้นจับกุมจริงหรือไม่เพียงใด ดังนี้ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมามีน้ำ
หนักมั่นคงฟังโดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 มีเมทแอมเฟตามีน
ของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดตามฟ้อง ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 มานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่
ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า มีเหตุที่จะลดโทษให้จำเลยที่ 2 มากกว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณาหรือไม่ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้หญิงและเป็นโรคหัวใจเรื้อรัง ทั้งคดีนี้เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ จึงเป็นเหตุสมควรให้ศาลฎีกาลดโทษให้แก่จำเลยที่ 2 มากกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นลดโทษให้แก่จำเลยที่ 2 สองในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 16 ปี 8 เดือน นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้ ทั้งเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาแต่อย่างใดว่าจำเลยที่ 2 ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวน อันจะเป็นเหตุให้ศาลลดโทษจำเลยที่ 2 น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นได้ เพราะจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพแต่เพียงว่ามีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยซื้อจากชาวม้งในเขตจังหวัดตากแล้วจะนำลักลอบเข้าไปยังกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วว่าชาวเขาที่อยู่ในเขตหลายจังหวัดบริเวณภาคเหนือของประเทศรวมทั้งจังหวัดตากเป็นแหล่งค้าส่งยาเสพติดให้โทษรายใหญ่และจำนวนมาก คำรับสารภาพของจำเลยที่ 2 จึงมิใช่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ข้ออ้างของจำเลยที่ 2 จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่มีเหตุตามกฎหมายใด ๆ ที่จะลดโทษให้แก่จำเลยที่ 2 ได้มากกว่าที่ศาลล่างทั้งสองปรานีลดโทษให้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

(ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล-สปโชค สุขารมณ-มนตรี ยอดปัญญา)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ